PARTNERS of the AMERICAS
Connect • Serve • Change Lives

ANEXO G
OTRAS PRUEBAS OBLIGATORIAS (DOS)

APLICABILIDAD DE 2 CFR 200 y 2 CFR 700 (DICIEMBRE 2014)
Aplicable a todos

Todas las disposiciones de 2 CFR 200, 2 CFR 700 y todas las Disposiciones Estándar adjuntas a este acuerdo son aplicables al receptor y a los sub-beneficiarios que cumplen con la definición de "beneficiario" en la parte 2 CFR 200.86, a menos que una sección excluya específicamente a un receptor intermedio de la cobertura. El destinatario debe asegurarse de que los sub-beneficiarios tengan copias de todas las disposiciones estándar adjuntas.

a. Para cualquier sub-contratos realizados con No-U.S. sub-receptores el destinatario debe incluir las "Disposiciones Estándar para Organizaciones No Gubernamentales No Estadounidenses" aplicables. Se requiere que los destinatarios garanticen el cumplimiento de los procedimientos de supervisión de acuerdo con 2 CFR 200 y 2 CFR 700.

[FIN DE LA DISPOSICIÓN]

COSTOS ADMISIBLES (DICIEMBRE 2014)
Aplicable al reembolso de costos solo contratos / acuerdos

a. El destinatario será reembolsado por los costos incurridos en llevar a cabo los propósitos de este contrato de acuerdo con los términos de esta adjudicación y los principios de costo aplicables vigentes en la fecha de la misma. El destinatario puede obtener una copia de los principios de costos aplicables de Partners of the Americas (socios) que se definen a continuación:

2 CFR 200, Sub-parte E, Principios de costos
48 CFR 31.2 Federal Acquisition Regulations (FAR) y 48 CFR 731.2 USAID Acquisition Regulations (AIDAR) - **Principios de Costos para Organizaciones Comerciales.**

b. Es responsabilidad del receptor asegurarse de que los costos incurridos estén de acuerdo con los principios de costo aplicables, lo que significa que los costos son (1) razonables: costos que generalmente se reconocen como ordinarios y necesarios y que serían incurridos por una persona prudente en la conducción de un negocio normal; (2) asignables: incurridos específicamente para esta concesión; y (3) permitido: cumplir con cualquier limitación en esta concesión. El destinatario debe obtener todas las aprobaciones previas por escrito del Oficial de Subvenciones (GO) que son requeridas por los principios de costo aplicables. El destinatario puede obtener la determinación escrita de GO en si los costos específicos que no se abordan claramente en los principios de costos aplicables son admisibles o asignables. El GO se reserva el derecho de tomar una determinación final sobre la admisibilidad de los costos.

c. USDOS no pagará ninguna ganancia o tarifa al destinatario o beneficiarios secundarios de una subvención o acuerdo cooperativo. Esta restricción no se aplica a las compras en virtud de esta adjudicación realizadas de conformidad con la Disposición Estándar, "Políticas de Adquisición".

d. El destinatario debe conservar la documentación para respaldar los cargos de esta concesión por un período de tres años a partir de la fecha de presentación del informe final de gastos de conformidad con la Disposición Estándar, "Contabilidad, Auditoría y Registros".

e. Esta disposición debe incorporarse en todas las sub-adjudicaciones y contratos, que son pagados sobre una base de reembolso de costos.

[FIN DE LA DISPOSICIÓN]

CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y REGISTROS
Aplicable a todos las sub-adjudicaciones y contratos con organizaciones no estadounidenses. Las sub-adjudicaciones de subvenciones y acuerdos de cooperación realizados a organizaciones de los EE. UU. están sujetas a los requisitos de auditoría contenidos en 2 CFR 200, sub-parte F.

a. Registros y Contabilidad
El destinatario debe mantener los registros financieros, los documentos justificativos, los registros estadísticos y todos los demás registros, para respaldar el desempeño y los cargos de esta concesión. Dichos registros deben cumplir con los principios de contabilidad generalmente aceptados en los EE. UU., el país que coopera o el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (una subsidiaria de la Fundación de Normas Internacionales de Información Financiera). Los registros contables y la documentación de respaldo deben, como mínimo, ser adecuados para mostrar todos los costos incurridos en virtud de esta adjudicación; recibo y uso de bienes y servicios adquiridos bajo esta adjudicación; los costos del programa provistos por otras fuentes; y el progreso general del programa. A menos que el USDOS notifique lo contrario, los registros del receptor y los registros del receptor intermedio que pertenecen a esta adjudicación deben conservarse por un período de tres años a partir de la fecha de presentación del informe de gastos final.

b. Auditorias
Para todas las entidades no federales con sede en EE. UU., independientemente del tipo de negocio, las entidades no federales están sujetas a los requisitos de auditoría que se encuentran en 2 CFR Parte 200 Sub-parte F. Asimismo, las entidades no federales están sujetas a los requisitos de auditoría que se encuentran en la Ley de Auditoría Única de 1984, 31 U.S.C. 7501-7507. Las entidades no federales que gastan $750,000 o más en un año en adjudicaciones federales deben tener una auditoría única o específica del programa realizado para ese año de acuerdo con la circular revisada.

El Inspector General o cualquiera de sus representantes debidamente autorizados tendrán acceso a los libros, documentos, papeles y registros pertinentes de la entidad no federal.

La información accesible para el Inspector General incluye escrita, impresa, grabada, producida o reproducida por cualquier proceso o medio mecánico, magnético u otro. USDOS se reserva el derecho de realizar auditorías, inspecciones, extractos, transcripciones u otros exámenes según autorizados por la ley de los documentos e instalaciones de las entidades no federales. El USDOS y sus representantes autorizados tienen el derecho legalmente exigible de examinar, auditar y copiar, en cualquier momento razonable, todos los registros en posesión de USDOS relacionados con la adjudicación.

Todas las organizaciones extranjeras que gastan $750,000 o más en un año fiscal en adjudicaciones federales deben realizar una auditoría única independiente o no contratada por la entidad federal o una auditoría específica del programa. Auditoría específica del programa- significa una auditoría de un programa federal de adjudicaciones. Auditoría única- significa una auditoría que incluye tanto los estados financieros de la entidad como las adjudicaciones federales que se realizarán de acuerdo con las Normas de Auditoría Gubernamental Generalmente Aceptadas (GAGAS).

Las auditorías deben ejecutarse de manera independiente y profesional de acuerdo con GAGAS, ya sea prescritas por la Entidad Fiscalizadora Superior del gobierno con normas de auditoría aprobadas por el Contralor General de los Estados Unidos, o de conformidad con las leyes del país anfitrión o adoptadas por los contadores públicos del país anfitrión o asociaciones de contadores públicos, junto con normas de auditoría internacional generalmente aceptadas. Sin embargo, las auditorías de entidades extranjeras consistentes con las Normas Internacionales de Auditoría u otras normas de auditoría son aceptables con la aprobación.

Para entidades sub-no federales que gastan $750,000 o más en fondos del Departamento de Estado durante su año fiscal, las disposiciones de auditoría estándar del Departamento de Estado requieren que las entidades principales no federales certifiquen que las auditorías de entidades no federales se realizan anualmente y de acuerdo a los estándares descritos arriba. El costo de las auditorías se puede cobrar ya sea como un costo directo permitido para la adjudicación, o incluido en los costos indirectos establecidos por la organización en el presupuesto detallado en la adjudicación.

[FIN DE LA DISPOSICIÓN]

RETENCIÓN Y REQUISITOS DE ACCESO PARA REGISTROS
Aplicable a todos

La entidad no federal debe mantener registros financieros, documentos justificativos, registros estadísticos y todos los demás registros pertinentes a una adjudicación por un período de tres años a partir de la fecha de presentación del informe final de gastos. Las excepciones a la regla de los tres años se mencionan en 2 CFR 200.333. Para las adjudicaciones que se renuevan

trimestralmente o anualmente, el período de retención es a partir de la fecha de presentación del informe financiero trimestral o anual autorizado por el Departamento. El Departamento debe solicitar la transferencia de ciertos registros a su custodia de entidades no federales cuando determina que los registros poseen un valor de retención a largo plazo. Sin embargo, para evitar registros duplicados, USDOS puede hacer arreglos para que las entidades no federales retengan los registros que se necesitan continuamente para uso conjunto.

Acceso oportuno e Irrestricto
Los funcionarios autorizados de USDOS, el Inspector General, el Contralor General o cualquiera de sus representantes debidamente autorizados tienen el derecho de acceso oportuno e irrestricto a todos los libros, documentos, papeles u otros registros de entidades no federales que sean pertinentes a la adjudicación, para realizar auditorías, exámenes, extractos, transcripciones y copias de dichos documentos. Este derecho también incluye el acceso oportuno y razonable al personal de una entidad no federal con el propósito de entrevistar y discutir sobre dichos documentos. Los derechos de acceso en este párrafo no se limitan al período de retención requerido, sino que deben durar tanto como se conserven los registros.

[FIN DE LA DISPOSICIÓN]

SUB-ABJUDICACIONES Y CONTRATOS (DICIEMBRE 2014)
Aplicable a todos

a. Sub-adjudicatarios y contratistas no tienen ninguna relación con USDOS bajo los términos de esta adjudicación. Todas las aprobaciones requeridas de USDOS deben ser dirigidas a través de Partners of the Americas.

b. A pesar de cualquier otro término de esta adjudicación, sub-adjudicatarios y contratistas no tienen derecho a presentar reclamos directamente a USDOS y USDOS no asume ninguna responsabilidad por reclamos de terceros contra el destinatario.

[FIN DE LA DISPOSICIÓN]

TERMINACIÓN Y SUSPENSIÓN DE LA ADJUDICACIÓN (DICIEMBRE DE 2014)
Aplicable a todos

a. El destinatario u Oficial de Subvenciones (GO) puede rescindir esta adjudicación en cualquier momento, en todo o en parte, por medio de previa notificación por escrito a la otra parte de conformidad con la Disposición Estándar, "Avisos". La notificación de rescisión debe contener la (s) razón (es) para la terminación; la fecha efectiva; y, en el caso de una terminación parcial, la porción a terminar. Si la terminación se basa en el incumplimiento, tenga en cuenta que esta decisión de terminación se puede considerar en la selección para futuras adjudicaciones.

b. USDOS puede suspender esta adjudicación, en todo o en parte, en cualquier momento, por medio de previo aviso al destinatario, y prohibir que el destinatario incurra en obligaciones adicionales imputables a esta adjudicación que no sean los costos especificados en el aviso de suspensión durante el período de suspensión.

c. En caso de que el destinatario o cualquiera de sus empleados, sub-beneficiarios o contratistas sean declarados culpables de un delito de narcóticos o hayan estado involucrados en el tráfico de drogas como se define en 22 CFR 140, USDOS se reserva el derecho de dar por terminado esta adjudicación, en su totalidad o en parte, o tomar cualquier otra medida apropiada que incluya, sin limitación, el reembolso o retiro de cualquier suma de la adjudicación. Además, el destinatario debe hacer un esfuerzo de buena fe para mantener un lugar de trabajo libre de drogas y USDOS se reserva el derecho de terminar o suspender esta adjudicación si el receptor no lo hace materialmente.

d. Procedimientos de Terminación y Suspensión. Una vez recibido y de acuerdo con un aviso de terminación o suspensión del USDOS como se especifica anteriormente, el destinatario debe tomar medidas inmediatas para minimizar todos los gastos y, en caso de rescisión, cancelar todas las obligaciones financiadas por esta adjudicación en la mayor medida posible. Con excepción de lo dispuesto en esta disposición o según lo aprobado por escrito por el GO, el destinatario no tiene derecho a los costos incurridos después de la fecha de vigencia de la terminación.

e. Dentro de 30 días naturales posteriores a la fecha de vigencia de dicha terminación, el receptor debe devolver al Gobierno de EE. UU. todos los fondos USDOS no utilizados a partir de la fecha de vigencia de la terminación, que no están obligados por una transacción legal no cancelable aplicable a esta adjudicación.

f. En caso de que los fondos pagados por USDOS al destinatario antes de la fecha de entrada en vigencia de la terminación de este laudo sean insuficientes para cubrir obligaciones legalmente vinculantes para terceras partes por el destinatario, el destinatario puede presentar a USDOS un reclamo por escrito que cubra tales obligaciones del receptor, dentro de 90 días naturales posteriores a la fecha de vigencia de una terminación. El GO debe determinar la suma a pagar por el USDOS al destinatario en virtud de dicho reclamo de conformidad con esta disposición y la Disposición Estándar, "Costos permitidos".

g. El destinatario debe, en la mayor medida posible, incluir una disposición en todas las sub-adjudicaciones, incluidos los subcontratos y los contratos, otorgando al destinatario el derecho de rescindir la sub-adjudicación en caso de que el USDOS rescinda este laudo, incluido el requisito de devolución del párrafo c.

[FIN DE LA DISPOSICIÓN]

REGLAS DE ELEGIBILIDAD DE USDOS PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS BÁSICOS Y SERVICIOS (JUNIO 2012)
Aplicable solo cuando el contrato / acuerdo incluye la Adquisición de Productos y Servicios

a. Esta disposición no es aplicable a los productos o servicios que el destinatario proporciona fondos privados como parte de un requisito de costo compartido o con ingresos del programa generados bajo esta adjudicación.

b. Productos y Servicios no Elegibles y Restringidos:

(1) Productos y servicios no elegibles. El destinatario no debe, bajo ninguna circunstancia, obtener cualquiera de los siguientes bajo esta adjudicación:

(i) Equipo militar,
(ii) Equipo de vigilancia,
(iii) Productos básicos y servicios de apoyo a la policía u otras actividades policiales,
(iv) Equipos y servicios de aborto,
(v) Bienes de lujo y equipo de juego, o
(vi) Equipo de modificación climática.

(2) Proveedores no Elegibles. Cualquier empresa o individuos que no cumplan con el los requisitos de la Disposición Estándar "Inhabilitación y Suspensión" y la Disposición Estándar "Previniendo el Financiamiento del Terrorismo" no se deben utilizar para proporcionar ningún producto o servicio financiado por esta adjudicación.

(3) Productos restringidos. El destinatario debe obtener la aprobación previa por escrito del Oficial de Subvención (GO) o cumplir con los procedimientos requeridos bajo una exención aplicable, según lo provisto por el GO al adquirir cualquiera de los siguientes productos:

(i) Productos agrícolas,
(ii) Vehículos de motor,
(iii) Productos farmacéuticos,
(iv) Pesticidas,
(v) Equipo usado,
(vi) Exceso de propiedad del gobierno de EE. UU., o
(vii) Fertilizantes

c. Origen y Nacionalidad:
Salvo que el GO lo apruebe específicamente con anticipación, todos los productos y servicios que USDOS reembolse bajo esta adjudicación deben ser del código geográfico autorizado especificado en esta adjudicación y deben cumplir con los requisitos de origen y nacionalidad establecidos en 22 CFR 228. Si el código geográfico no está especificado, el código geográfico autorizado es 937. Cuando el valor total de la adquisición de productos y servicios durante la vigencia de este premio se valúa en $250,000 o menos, el código geográfico autorizado para la adquisición de todos los bienes y servicios para ser reembolsado bajo esta adjudicación es el código 935. Para una lista actual de países dentro de cada código geográfico, ver ADS 310, Fuente y Requisitos de Nacionalidad para la Adquisición de Productos y Servicios.

d. Orientación sobre la elegibilidad de productos y servicios específicos se puede obtener por medio del GO y los socios. Si el USDOS determina que el destinatario ha adquirido productos o servicios en virtud de esta adjudicación contraria a los requisitos de esta disposición, y ha recibido el pago para tales fines, el GO puede requerir que el destinatario reembolse la suma total de la compra.

e. Esta disposición debe incluirse en todos las sub-adjudicaciones y contratos, que incluyen adquisición de productos o servicios.

[FIN DE LA DISPOSICIÓN]

TÍTULO Y USO DE LA PROPIEDAD (DICIEMBRE 2014)
Aplicable a todos los sub-adjudicatarios y contratistas que tendrán propiedades financiadas bajo esta adjudicación

a. El título de toda la propiedad financiada bajo esta adjudicación corresponde al destinatario en el momento de la adquisición a menos que se especifique lo contrario en esta adjudicación.

b. Propiedad significa equipo, suministros, bienes inmuebles y propiedad intangible, cada uno definido individualmente a continuación, financiado según esta adjudicación o proporcionado por USDOS:

(1) Equipo significa bienes personales no fungibles (incluidos los sistemas de tecnología de la información) que tiene una vida útil de más de un año, y un costo de adquisición de $5,000 o más por unidad. Sin embargo, de acuerdo con la política del destinatario, se pueden establecer límites más bajos.

(2) Suministros significa propiedad personal tangible excluyendo el equipo. Un dispositivo de computación es un suministro si el costo de adquisición es de menos de $5,000 por unidad.

(3) Bienes inmuebles significa terrenos, incluyendo mejoras de terrenos, estructuras y accesorios, incluidos accesorios permanentes.

(4) La propiedad intangible incluye, pero no se limita a, la propiedad intelectual, como marcas registradas, derechos de autor, patentes y aplicaciones de patentes, e instrumentos de deuda, como bonos, hipotecas, contratos de arrendamiento u otros acuerdos entre un prestamista y un prestatario.

c. El destinatario acepta usar y mantener todos los bienes a los fines de esta adjudicación de acuerdo con los siguientes procedimientos:

(1) El destinatario debe usar la Propiedad para el programa para el que fue adquirida durante el período de esta adjudicación, y no debe proporcionar a ningún tercero un interés legal o financiero en la propiedad (por ejemplo, a través de una hipoteca, derecho de retención o arrendamiento) sin la aprobación de USDOS.

(2) Cuando la propiedad ya no es necesaria para el programa para el que fue adquirida durante el período de esta adjudicación, el destinatario debe usar la Propiedad en relación con sus otras actividades, en el siguiente orden de prioridad:

(i) Actividades financiadas por USDOS, luego
(ii) Actividades financiadas por otros gobiernos de los Estados Unidos (USG) agencias, entonces
(iii) Según lo indique el Oficial de Subvenciones (GO)

d. El destinatario debe mantener la propiedad en buenas condiciones, contar con procedimientos de gestión para proteger la propiedad y mantener un inventario preciso de toda la propiedad. Los procedimientos de mantenimiento deben incluir lo siguiente:

(1) Descripción exacta de la propiedad, incluido el número de serie, modelo número u otro número de identificación, fecha y costo de adquisición, ubicación y condición, y datos sobre la disposición de cualquier Propiedad (fecha de disposición, precio de venta, método utilizado para determinar el valor justo de mercado actual, etc.), según corresponda.

(2) Un inventario físico de la Propiedad que se debe tomar, y los resultados conciliado con los registros del equipo, al menos una vez cada dos años durante el período de esta adjudicación.

(3) Un sistema de control debe estar en vigor para mantener la propiedad y garantizar salvaguardas adecuadas para evitar la pérdida, el daño o el robo de la Propiedad. El destinatario debe mantener un seguro apropiado equivalente al seguro que el receptor mantiene para su propia propiedad. Cualquier pérdida, daño o robo debe investigarse y documentarse por completo, y el destinatario debe notificar de inmediato al GO. El destinatario puede ser responsable cuando el seguro no es suficiente para cubrir pérdidas o daños.

e. Una vez completada esta adjudicación, el destinatario debe enviar al GO un informe de disposición de la propiedad de los siguientes tipos de propiedad, junto con una propuesta de disposición de dicha propiedad.

(1) Todo el equipo que tiene un valor de mercado justo por unidad al final de esta adjudicación de $ 5,000 o más.

(2) Suministros nuevos / no utilizados con un valor de mercado actual agregado en el fin de esta adjudicación de $ 5,000 o más.

(3) propiedad real o intangible, de cualquier valor.

f. El destinatario debe disponer de la Propiedad al final de esta adjudicación de acuerdo con el informe de disposición de propiedad del destinatario, a menos que GO envíe al destinatario por

escrito, dentro de los 60 días posteriores a la recepción por parte de GO del informe de disposición de propiedad del destinatario para disponer de la Propiedad de una manera distinta. La disposición puede incluir lo siguiente:

(1) El destinatario puede conservar el título sin obligación adicional con USDOS.

(2) El destinatario puede conservar el título, pero debe compensar al USDOS por la acción de USDOS, en función del valor de mercado actual de la Propiedad.

(3) Se puede ordenar al receptor que transfiera el título a USDOS o a un tercero, incluido otro socio implementador o el gobierno del país anfitrión. En tal caso, el receptor será compensado por su parte proporcional de la propiedad que el receptor financió con sus propios fondos, si los hubiera, en función del valor de mercado actual de la propiedad.

g. GO puede dirigir, en cualquier momento durante esta adjudicación, que ese título de la Propiedad pase a el USG o un tercero, como el país cooperante. En tales casos, el destinatario debe mantener la custodia y el control de la propiedad, hasta que se indique lo contrario, y debe permitir el acceso razonable de la propiedad al titular del derecho. Mientras se encuentre bajo su custodia y control, el destinatario debe cumplir con las disposiciones anteriores para la protección y el mantenimiento de la Propiedad, y proporcionar al GO un inventario anual de dicha Propiedad y seguir las instrucciones adicionales sobre protección y mantenimiento que pueda proporcionar el GO.

h. Esta disposición debe incluirse en todos las sub-adjudicaciones y contratos.

[FIN DE LA DISPOSICIÓN]

CONDUCTA DE RECEPTORES Y EMPLEADOS (AGOSTO 2013)
Aplicable a todos los sub-adjudicatarios

a. El destinatario debe tener políticas y procedimientos escritos para prevenir conflictos personales de interés y para prevenir a sus oficiales, empleados o agentes utilizar sus posiciones para beneficio personal o presentar la apariencia de un conflicto de interés personal. Un conflicto de interese personal es una situación en la cual un oficial, empleado o agente del destinatario tiene un interés financiero, actividad personal o relación que podría perjudicar la capacidad del empleado para actuar con imparcialidad cuando se realiza bajo la adjudicación. La política escrita del destinatario debe indicar que un empleado, funcionario o agente del destinatario, o cualquier miembro de la familia inmediata de un empleado no puede recibir un subsidio, o tener un interés de financia u otro interés en la entidad seleccionada para una sub-adjudicación sin revelar el conflicto y sin seguir las políticas y procedimientos escritos del destinatario para mitigar el conflicto. Al mismo tiempo, la política

escrita debe indicar que los oficiales, empleados, y los agentes del destinatario no deben solicitar ni aceptar propinas, favores o cualquier cosa de valor monetario de los sub-beneficiarios o posibles sub-receptores.

b. El destinatario, sus empleados y consultores tienen prohibido usar EE. UU. Sistemas gubernamentales de tecnología de la información (como Phoenix, GLAAS, etc.), debe ser escoltado para usar las instalaciones del gobierno de los EE. UU. (como espacio de oficinas o equipo) y no puede contar con la asistencia de personal administrativo o técnico del gobierno de EE. UU. en el desempeño de esta adjudicación, salvo que se indique lo contrario en esta adjudicación.

c. El destinatario, sus empleados y consultores son personas privadas, no son empleados del gobierno de EE. UU., y no deben representarse a sí mismos como tales.

d. Los siguientes requisitos en esta disposición se aplican a los empleados del destinatario que no son ciudadanos del país cooperador.

> (1) Si los empleados del destinatario disfrutan de exenciones de las limitaciones de importación, los derechos de aduana o impuestos sobre la propiedad personal en relación con la ejecución de esta adjudicación, la venta de dichos bienes personales se rige por las reglas contenidas en 22 CFR 136, incluyendo una prohibición de sacar provecho de tal venta, excepto que esto pueda entrar en conflicto con las regulaciones del gobierno anfitrión.
>
> (2) Cualquier trato comercial externo de los empleados del destinatario debe ser legal y no estar en conflicto de ninguna manera con esta adjudicación. Las relaciones comerciales externas incluyen, entre otras, inversiones, préstamos, empleo o propiedad comercial por parte de los empleados del beneficiario, que no sean trabajos que se realizarán bajo esta adjudicación.

e. En caso de que la conducta de cualquier empleado receptor no esté de acuerdo con esta disposición o esta adjudicación, el destinatario debe coordinar con la Misión de USDOS para resolver la situación con respecto a dicho empleado, incluida, si es necesario, la terminación del empleado. En el caso de la terminación de un empleado no miembro del país, el receptor debe hacer su mejor esfuerzo para causar el retorno de dicho empleado a los Estados Unidos, o el punto de origen, según corresponda.

f. Las partes reconocen los derechos del Jefe de Misión de los EE. UU. para dirigir la expulsión del país de cualquier ciudadano de los Estados Unidos, o dirigir la despedida de cualquier individuo de esta adjudicación cuando, a discreción del Jefe de Misión de los EE. UU., es en el mejor interés de los Estados Unidos.

g. Esta disposición en su totalidad, incluido este párrafo g. debe incluirse en todas las sub-adjudicaciones.

[FIN DE LA DISPOSICIÓN]

DEBARMENT AND SUSPENSION (JUNIO DE 2012)
Aplicable a todos

a. El destinatario no debe realizar transacciones o realizar negocios en virtud de esta adjudicación con cualquier individuo o entidad que tenga una exclusión activa en el Sistema para Gestión de Adjudicación (SAM) (www.sam.gov) a menos que se reciba la aprobación previa del Oficial de Subvención. La lista contiene las personas y entidades que el gobierno de EE. UU. ha suspendido o inhabilitado por mala conducta o una determinación del gobierno de los EE. UU. de que no se puede confiar en la persona o entidad para salvaguardar los fondos del gobierno de EE. UU. Las entidades o personas suspendidas o excluidas están excluidas de recibir cualquier trabajo nuevo o cualquier financiación adicional del gobierno de los EE. UU. durante el período de exclusión. Si el destinatario tiene alguna pregunta sobre las listas en el sistema, estas se deben dirigir al Oficial de Subvenciones.

b. El destinatario debe cumplir con la Sub-parte C de 2 CFR Sección 180, como complementado por 2 CFR 780. El USDOS puede rechazar costos, anular o terminar la transacción, excluir o suspender al receptor, o tomar otros remedios según corresponda, si el receptor viola esta disposición. Aunque no sea una decisión automática, USDOS puede rescindir este laudo si un destinatario o cualquiera de sus principales, cumple alguna de las condiciones enumeradas en el párrafo c. de abajo. Si se produce una situación de este tipo, el USDOS considerará la totalidad de las circunstancias- incluyendo la respuesta del receptor a la situación y cualquier información adicional presentada- cuando el USDOS determine su respuesta.

c. El destinatario debe notificar al Oficial de Subvención inmediatamente después de enterarse de que cualquiera de sus principales, en cualquier momento antes o durante la vigencia de esta adjudicación:

(1) Actualmente están excluidos o descalificados para hacer negocios con cualquier entidad gubernamental de los EE. UU.;

(2) Haber sido declarado culpable o encontrado responsable dentro de los últimos tres años por cometer cualquier ofensa que indique falta de integridad empresarial o honestidad empresarial, como fraude, malversación, robo, falsificación, soborno o mentira;

(3) Actualmente están condenados o penal o civilmente acusados por cualquier entidad gubernamental por cualquiera de los delitos enumerados en el párrafo c. (2); o

(4) Se ha rescindido uno o más acuerdos financiados por los EE. UU. por causa o predeterminado dentro de los tres años anteriores.

d. Medios principales-

(1) Un oficial, director, propietario, socio, investigador principal u otra persona dentro de un participante con responsabilidades administrativas o de supervisión relacionadas con una transacción cubierta; o

(2) Un consultor u otra persona, sea o no empleado por el participante o pagado con fondos federales, quien-

(i) Está en posición de manejar fondos federales;
(ii) Está en posición de influir o controlar el uso de esos fondos;
o,
(iii) Ocupa una posición técnica o profesional capaz de influenciar sustancialmente el desarrollo o el resultado de una actividad requerida para realizar la transacción cubierta.

e. El destinatario debe incluir esta disposición en su totalidad, a excepción de los párrafos c. (2) - (4) en cualquier sub-adjudicación o contrato celebrado bajo esta adjudicación.

[FIN DE LA DISPOSICIÓN]

PREVENCIÓN DEL FINANCIAMIENTO TERRORISTA (AGOSTO 2013)
Aplicable a todos

a. El destinatario no debe involucrarse en transacciones con, o proporcionar recursos o apoyo a individuos y organizaciones asociadas con el terrorismo, incluidas aquellas personas o entidades que aparecen en la lista de personas especialmente designadas y personas bloqueadas mantenidas por la Tesorería de EE. UU. (En línea en: http: / /www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN- List/Pages /default.aspx) o la lista designación de la Seguridad de las Naciones Unidas (en línea en: http://www.un.org/sc/committees/1267/aq_sanctions_list.shtml).

b. Esta disposición debe incluirse en todos los sub-adjudicaciones y contratos emitidos bajo esta adjudicación.

[FIN DE LA DISPOSICIÓN]

BLOQUEAR LA PROPIEDAD Y PROHIBIR TRANSACCIONES QUE COMETEN, AMENAZAN COMETER O APOYAN EL TERRORISMO
Aplicable a todos

La Orden Ejecutiva 13224 designó a ciertas personas y entidades que cometen o presentan un riesgo significativo de cometer actos terroristas y autorizó al Secretario de Estado a designar individuos y entidades adicionales.

La Orden también autorizó al Secretario de la Tesorería a designar individuos y entidades adicionales que brinden apoyo o servicios a, sean de su propiedad o estén bajo el control de, actúen en nombre de, o estén "de otra manera asociados con" un individuo o entidad que haya

sido designado en o bajo la orden. Se bloquean todas las propiedades e intereses en la propiedad de la persona o entidad en los Estados Unidos o en posesión o control de personas de los Estados Unidos. La orden prohíbe todas las transacciones y transacciones en bienes o intereses bloqueados en los Estados Unidos o por personas de los Estados Unidos, y también prohíbe las

transacciones con, y la provisión de apoyo para, personas o entidades enumeradas o sujetas a la Orden.

Las entidades no federales deben conocer la Orden Ejecutiva 13224 y los nombres de las personas y entidades designadas en virtud de la misma. Se puede encontrar una lista de estos nombres en la sección de exclusiones de SAM.gov. El sitio web es: http://www.sam.gov.

Se recuerda a las entidades no federales que la Orden Ejecutivo de EE. UU. y las leyes de los EE. UU. prohíben las transacciones y el suministro de recursos y apoyo a personas y organizaciones relacionadas con el terrorismo. Es la responsabilidad legal de la entidad / contratista no federal garantizar el cumplimiento de estas Órdenes ejecutivas y leyes.

[FIN DE LA DISPOSICIÓN]

TRATA DE PERSONAS
Aplicable a todos a menos que se defina de otra manera a continuación

Disposiciones aplicables a cualquier destinatario
1. Debe informarnos inmediatamente de cualquier información que reciba de cualquier fuente que alegue una violación de una prohibición en el párrafo a.1 de este término de adjudicación.
2. Nuestro derecho a rescindir unilateralmente lo que se describe en el párrafo a.2 o b de esta sección:

a. Implementa la sección 106 (g) de la Ley de Protección de Víctimas de la Trata de 2000 (TVPA), según enmendada (22 U.S.C. 7104 (g)), y
b. Es adicional a todos los demás recursos por incumplimiento que están disponibles para nosotros en virtud de esta adjudicación.

Debe incluir los requisitos de este término de adjudicación en cualquier sub-adjudicación que realice a una entidad privada.

Disposiciones aplicables a un destinatario que es una entidad privada
1. Usted como receptor, sus empleados, beneficiarios secundarios bajo esta adjudicación, y los empleados de los sub-beneficiarios no pueden:

a. Participar en formas graves de trata de personas durante el período de tiempo en que el laudo está en vigencia;
b. Adquirir un acto sexual comercial durante el período de tiempo en que el premio está en vigencia; o
c. Usar mano de obra forzada en el desempeño de la adjudicación o sub-adjudicación bajo esta adjudicación.

2. Nosotros, como agencia adjudicadora federal, podemos rescindir unilateralmente esta adjudicación, sin penalización, si usted o un receptor intermedio que es una entidad privada:

a. Se determina que ha violado una prohibición en el párrafo a.1 de este término de adjudicación; o

b. Tiene un empleado que es determinado, por el funcionario de la agencia autorizado para terminar el laudo, haber violado una prohibición en el párrafo a.1 de este término de adjudicación a través de una conducta que sea:
   i. Asociado con el rendimiento bajo esta adjudicación; o
   ii. Se le imputa a usted o al sub-receptor utilizando los estándares y el debido proceso para imputar la conducta de un individuo a una organización que se proporcionan en 2 CFR parte 180, "Directrices de OMB para agencias sobre inhabilitación y suspensión en todo el gobierno (no adquisiciones)". según lo implementado por nuestra agencia en 2 CFR parte 376.

Disposición aplicable a un destinatario que no sea una entidad privada

1. Nosotros, como agencia adjudicadora federal, podemos rescindir unilateralmente esta adjudicación, sin penalización, si un receptor intermedio que es una entidad privada:

a. Se determina que ha violado una prohibición aplicable en el párrafo a.1 de este término de adjudicación; o
b. Tiene un empleado que es determinado por el funcionario de la agencia autorizado para terminar la adjudicación haber violado una prohibición aplicable en el párrafo a.1 de este término de adjudicación a través de una conducta que sea- ii. Asociado con el rendimiento bajo esta adjudicación; o
c. Imputado al sub-receptor utilizando los estándares y el debido proceso para imputar la conducta de un individuo a una organización que se proporcionan en 2 CFR parte 180, "Directrices OMB para agencias sobre inhabilitación y suspensión en todo el gobierno (no adquisiciones)", según se implementa por nuestra agencia en 2 CFR parte 376.

Definiciones

2. Para los fines de este término de adjudicación:

a. "Empleado" significa:
   i. Una persona empleada por usted o un receptor intermedio que participa en la ejecución del proyecto o programa bajo esta adjudicación; o
   ii. Otra persona comprometida en el desempeño del proyecto o programa bajo esta adjudicación y no compensada por usted, incluyendo, pero no limitado a, un voluntario o individuo cuyos servicios son aportados por un tercero como una contribución en especie para compartir costos o cumplir los requisitos.
b. "Trabajo forzoso" significa mano de obra obtenida por cualquiera de los siguientes métodos: reclutamiento, refugio, transporte, provisión u obtención de una persona para trabajo o servicios, mediante el uso de la fuerza, fraude o coacción con el propósito de someterse a servidumbre involuntaria, peonaje, servidumbre por deudas o esclavitud.

c. "Entidad privada": significa cualquier entidad que no sea un Estado, gobierno local, tribu india o entidad pública extranjera, según esos términos se definen en 2 CFR 175.25. Incluye:

i. Una organización sin fines de lucro, que incluye cualquier institución sin fines de lucro de educación superior, hospital u organización tribal distinta de una incluida en la definición de tribu india en 2 CFR 175.25 (b).
ii. Una organización con fines de lucro. 4. "Formas graves de trata de personas", "acto sexual comercial" y "coacción" tienen los significados que figuran en la sección 103 de la TVPA, en su forma enmendada (22 U. S..C. 7102).

[FIN DE LA DISPOSICIÓN]

PREMIOS A ORGANIZACIONES BASADAS EN LA FE Y EN LA COMUNIDAD
Aplicable a todos los sub-adjudicatarios

En consecuencia, al proporcionar servicios respaldados total o parcialmente por este acuerdo o en sus actividades de divulgación relacionadas con dichos servicios, la entidad no federal no puede discriminar a los beneficiarios del programa actuales o futuros sobre la base de la religión, una creencia religiosa, un rechazo a tener una creencia religiosa, o un rechazo a asistir o participar en una práctica religiosa.

A menos que esté específicamente autorizado por el Departamento de Estado, las entidades no federales que participen en actividades explícitamente religiosas, incluidas actividades que implican contenido religioso manifiesto como el culto, la instrucción religiosa y el proselitismo, deben realizar tales actividades y ofrecer dichos servicios en un momento o ubicación fuera de cualquier programa o servicio financiado directamente por esta adjudicación, y la participación de los beneficiarios en cualquier actividad explícitamente religiosa debe ser voluntaria. Si la entidad no federal realiza sub-adjudicaciones bajo este acuerdo, las organizaciones religiosas deben ser elegibles para participar en la misma base que otras organizaciones, y no deben ser discriminadas en función de su carácter religioso o afiliación.

[FIN DE LA DISPOSICIÓN]

PERSECUCIÓN RELIGIOSA
Aplicable a todos

La entidad no federal debe garantizar que su personal tenga en cuenta en su trabajo las consideraciones reflejadas en la Ley Internacional de libertad religiosa en relación con las condiciones específicas del país, el derecho a la libertad de religión, los métodos de persecución religiosa practicados en países extranjeros y las distinciones aplicables dentro de un país entre la naturaleza y el tratamiento de diversas prácticas religiosas y el creyente.

[FIN DE LA DISPOSICIÓN]

SECCIÓN 504 DE LA LEY DE REHABILITACIÓN

Aplicable a todos

La Sección 504 de la Ley de Rehabilitación establece que ninguna persona calificada con discapacidad en los Estados Unidos, solo por razón de su discapacidad, será excluida de la participación en, se le negarán los beneficios de, o será objeto de discriminación bajo cualquier programa o actividad que reciba asistencia federal. Una entidad no federal de asistencia financiera federal debe proporcionar programas y servicios de una manera que no discrimine en función de la discapacidad y garantice la igualdad de acceso y oportunidad para las personas con discapacidades. A los efectos de la Sección 504, el término individuo con discapacidad significa cualquier persona que (a) tiene un impedimento físico o mental que limita sustancialmente una o más de las actividades principales de la vida de esa persona, (b) tiene un registro de tal impedimento, o (c) se considera que tiene tal impedimento.

[FIN DE LA DISPOSICIÓN]

NO DISCRIMINACIÓN (JUNIO 2012)
Aplicable a todos

Ningún ciudadano o residente legal de los EE. UU. Será excluido de la participación, se le negarán los beneficios de o será objeto de discriminación por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo en virtud de cualquier programa o actividad financiada por esta adjudicación cuando el trabajo bajo la subvención se realiza en los EE. UU. o cuando los empleados son reclutados por los EE. UU.

Además, USDOS and Partners se compromete a lograr y mantener una fuerza laboral diversa y representativa y un lugar de trabajo libre de discriminación. Basado en la ley, Orden Ejecutiva y política de la Agencia, USDOS y socios prohíben la discriminación, incluido el acoso, en su propio lugar de trabajo por motivos de raza, color, religión, sexo (incluido el embarazo y la identidad de género), origen nacional, discapacidad, edad, estado del veterano, orientación sexual, información genética, estado civil, estado parental, afiliación política y cualquier otra conducta que no afecte negativamente el desempeño del empleado. Además, la Agencia recomienda encarecidamente a sus subvencionados y sus sub-beneficiarios y proveedores (en todos los niveles), tanto en EE. UU. como en el extranjero, desarrollar y aplicar políticas integrales de no discriminación para sus lugares de trabajo que incluyan protección para todos sus empleados en estas bases ampliadas, sujeto a la ley aplicable.

[FIN DE LA DISPOSICIÓN]

NO DISCRIMINACIÓN CONTRA BENEFICIARIOS (NOVIEMBRE 2016)
Aplicable a todos

a. La política de USDOS requiere que el destinatario no discrimine ningún beneficiario en la implementación de esta adjudicación, tales como, pero no limitados a, retener, afectar negativamente, o negar el acceso equitativo a los beneficios provistos a través de esta adjudicación sobre la base de cualquier factor no expresamente establecido en el contrato. Esto incluye, por ejemplo, raza, color, religión, sexo (incluida la identidad de género,

orientación sexual y embarazo), origen nacional, discapacidad, edad, información genética, estado civil, estado parental, afiliación política o estado de veterano. Nada en esta disposición está destinado a limitar la capacidad del destinatario para orientar las actividades hacia las necesidades de asistencia de ciertas poblaciones como se define en la adjudicación.

b. El destinatario debe insertar esta disposición, incluido este párrafo, en todos los sub-artículos y contratos bajo este premio.

[FIN DE LA DISPOSICIÓN]

CONTROLAR EL IDIOMA
Aplicable a todos

De acuerdo con 2 CFR 200.111, la política del Departamento de Estado es que todos los documentos de adjudicación deben estar en idioma inglés y en términos de dólares estadounidenses, incluida la correspondencia y los documentos justificativos. Si se proporciona una adjudicación o cualquier documento de respaldo en inglés y en un idioma extranjero, debe indicarse en cada versión que la versión en inglés es la versión controladora.

[FIN DE LA DISPOSICIÓN]

PROGRAMA PILOTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS PROTECCIONES DE DENUNCIANTES DE IRREGULARIDADES PARA EMPLEADOS DEL BENEFICIARIO (SETIEMBRE 2014)
Aplicable a todos

El Beneficiario debe:

a. Informe a sus empleados que trabajan bajo esta adjudicación en el idioma nativo predominante de la fuerza de trabajo que se les otorgan los derechos y protecciones de los denunciantes de empleados provistos bajo 41 U.S.C. § 4712; y
b. Incluir dicho requisito en cualquier sub-adjudicación o subcontrato realizado bajo esta adjudicación.

41 U.S.C. La § 4712 establece que un empleado de un Beneficiario no puede ser despedido, degradado ni discriminado como represalia por "denunciar irregularidades". Además, las protecciones de denunciantes no pueden ser renunciadas por ningún acuerdo, política, forma o condición de empleo.

Denuncias de irregularidades se define como hacer una divulgación "que el empleado razonablemente cree" es evidencia de cualquiera de los siguientes:

- mala administración bruta de un contrato o subvención federal;
- Un desperdicio bruto de fondos federales;
- Un abuso de autoridad relacionado con un contrato o adjudicación federal;
- Un peligro sustancial y específico para la salud o seguridad pública; o

• Una violación de la ley, regla o regulación relacionada con un contrato o adjudicación federal (incluida la competencia o la negociación de un contrato o subvención).

Para calificar según el estatuto, la divulgación del empleado debe hacerse a:

• Un miembro del Congreso de EE. UU. o un representante de un Comité del Congreso de EE. UU.
• Un reconocido Inspector General de los EE. UU.;
• La Oficina de Responsabilidad Gubernamental de los EE. UU.;
• Un empleado federal responsable de la supervisión o gestión de contratos o subvenciones en la agencia correspondiente;
• Una corte o gran jurado de EE. UU. o,
• Un funcionario de administración u otro empleado del concesionario que tiene la responsabilidad de investigar, descubrir o abordar la mala conducta.

[FIN DE LA DISPOSICIÓN]

PROHIBICIÓN DE REQUERIR CIERTOS ACUERDOS O DECLARACIONES DE CONFIDENCIALIDAD INTERNA (MAYO 2017)
Aplicable a todos

La información confidencial, según se usa en esta Disposición, significa:

• Información o datos de carácter personal sobre un individuo que, de ser divulgados, constituirían una invasión claramente injustificada de la privacidad personal.

Además de los tipos de información confidencial descritos anteriormente, la información que podría requerir una consideración especial con respecto al momento de su divulgación puede derivarse de estudios o investigaciones, durante los cuales la divulgación pública de hallazgos preliminares invalidados podría generar conclusiones erróneas que podrían amenazar la salud pública o seguridad si se actúa sobre ella.

a. Definiciones:
"Contrato" tiene el significado dado en 2 CFR Parte 200.
"Contratista" significa una entidad que recibe un contrato como se define en 2 CFR Parte 200. "Acuerdo o declaración de confidencialidad interna" significa un acuerdo de confidencialidad o cualquier otra declaración escrita que el destinatario requiera que sus empleados o sub-beneficiarios firmen con respecto a la no divulgación de información del destinatario, excepto que no incluye acuerdos de confidencialidad derivados de litigios civiles o acuerdos de confidencialidad que los empleados receptores o sub-beneficiarios firmen a instancias de una agencia federal. "Sub-adjudicación" tiene el significado dado en 2 CFR Parte 200. "Sub-receptor" tiene el significado dado en 2 CFR Parte 200.

c. El destinatario no debe exigir a sus empleados, receptores secundarios o contratistas que firmen o cumplan con acuerdos o declaraciones de confidencialidad interna que prohíban o de otra manera restrinjan a los empleados, beneficiarios intermedios o contratistas informar legalmente derroche, fraude o abuso relacionado con el desempeño de una adjudicación federal a un representante designado de investigación o de cumplimiento de la ley de un

departamento federal o agencia autorizada para recibir dicha información (por ejemplo, la Oficina del Inspector General de la Agencia).

c. El destinatario debe notificar a los empleados actuales y sub-beneficiarios que las prohibiciones y restricciones de cualquier acuerdo o declaración de confidencialidad interna preexistente cubiertos por esta disposición, en la medida en que tales prohibiciones y restricciones sean inconsistentes con las prohibiciones de esta disposición, ya no están vigentes.

d. La prohibición en el párrafo (b) de esta disposición no contraviene los requisitos aplicables al Formulario estándar 312 (Acuerdo de confidencialidad de información clasificada), Formulario 4414 (Acuerdo de confidencialidad de información confidencial compartimentada) ni a ningún otro formulario emitido por un departamento o agencia federal que rija la no divulgación de información clasificada.

e. De acuerdo con la sección 743 de la División E, Título VII, de la Ley de Asignaciones Continuas Consolidadas y Continuadas, 2015, (Pub. L. 113-235), y sus disposiciones sucesoras en actos de apropiaciones posteriores (y como se extiende en resoluciones continuas) uso de los fondos asignados (o disponibles de otro modo) está prohibido, si el Gobierno determina que el receptor no cumple con los requisitos de esta disposición.

f. El receptor debe incluir el contenido de esta disposición, incluido este párrafo (f), en sub-accesorios y contratos bajo tales adjudicaciones.

[FIN DE LA DISPOSICIÓN]

SALVAGUARDIA DE NIÑOS (JUNIO 2015)
Aplicable si el contrato / acuerdo puede involucrar a niños

a. Debido a que las actividades a ser financiadas bajo esta adjudicación pueden involucrar niños, o el personal involucrado en la implementación de la adjudicación puede entrar en contacto con niños, estas actividades podrían aumentar el riesgo de abuso infantil, explotación o negligencia dentro de los programas financiados por USDOS. La organización acepta cumplir con los siguientes principios básicos de salvaguarda de niños:

    (1) Asegurar el cumplimiento la legislación local de bienestar y protección infantil o del país de anfitrión o normas internacionales, lo que proporcione mayor protección, y con la legislación de los EE. UU., donde corresponda;

    (2) Prohibir a todo el personal involucrarse en abuso infantil, explotación o negligencia;

(3) Considerar la salvaguarda de los niños en la planificación e implementación del proyecto para determinar los riesgos potenciales para los niños que están asociados con las actividades y operaciones del proyecto;

(4) Aplicar medidas para reducir el riesgo de abuso, explotación o abandono infantil, que incluyen, entre otros, la limitación de las interacciones no supervisadas con niños; prohibir la exposición a la pornografía; y cumplir con las leyes, regulaciones o costumbres aplicables con respecto a fotografiar, filmar u otras actividades generadoras de imágenes de niños;

(5) Promover procedimientos de evaluación seguros para niños para el personal, particularmente el personal cuyo trabajo los pone en contacto directo con los niños; y

(6) Tener un procedimiento para garantizar que el personal y otros reconozcan el abuso, la explotación o el abandono infantil; exigiendo que el personal y otros denuncien alegaciones; investigar y manejar acusaciones; y tomar las medidas apropiadas en respuesta a tales alegatos, que incluyen, pero no se limitan a, el despido de personal.

b. La organización también debe incluir en su código de conducta para todo el personal implementando las actividades financiadas por el USDOS los principios de salvaguardia del niño en (a) (1) a (6).

c. Las siguientes definiciones se aplican a los fines de esta disposición:

(1) Niño: un niño o niños se definen como personas que no han cumplido los 18 años de edad.

(2) Abuso, explotación o negligencia infantil: Constituye cualquier forma de abuso físico; maltrato emocional; abuso sexual; negligencia o supervisión insuficiente; tráfico; o comercial, transaccional, laboral u otra explotación que resulte en daño real o potencial a la salud, el bienestar, la supervivencia, el desarrollo o la dignidad del niño. Incluye, pero no se limita a: cualquier acto o falta de acción que resulte en la muerte, un daño físico o emocional grave a un niño, o un acto o falta de acción que presente un riesgo inminente de daño grave a un niño.

(3) Abuso físico: Constituye actos o fallas de acción que resultan en lesiones (no necesariamente visibles), dolor innecesario o injustificado o sufrimiento sin causar daño, daño o riesgo de daño a la salud o bienestar de un niño o muerte. Tales actos pueden incluir, entre otros: puñetazos, golpes, patadas, mordiscos, sacudidas, lanzamientos, puñaladas, estrangulamientos o golpes (independientemente del objeto utilizado) o quemaduras. Estos actos se consideran abuso independientemente de si fueron destinados a lastimar al niño.

(4) Abuso sexual: Constituye acariciar los genitales de un niño, la penetración, el incesto, la violación, la sodomía, la exposición indecente y la explotación a través de la prostitución o la producción de materiales pornográficos.

(5) Abuso o maltrato emocional: Constituye una lesión a la capacidad psicológica o estabilidad emocional del niño causada por actos, amenazas de actos o tácticas coercitivas. El abuso emocional puede incluir, pero no se limita a: humillación, control, aislamiento, retención de información o cualquier otra actividad deliberada que haga que el niño se sienta disminuido o avergonzado.

(6) Explotación: Constituye el abuso de un niño cuando se trata de alguna forma de remuneración o por el cual los perpetradores se benefician de alguna manera. La explotación representa una forma de coerción y violencia que es perjudicial para la salud física o mental del niño, su desarrollo, educación o bienestar.

(7) Abandono: Constituye una falla al no satisfacer las necesidades básicas de un niño dentro de las actividades financiadas por el USDOS que son responsables del cuidado de un niño en ausencia del padre o tutor del niño.

d. El concesionario debe insertar las disposiciones en (a) y (b) en todas las sub adjudicaciones bajo esta adjudicación

[FIN DE LA DISPOSICIÓN]

PROHIBICIÓN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL ABORTO
Aplicable a todos

El Receptor acepta que ninguno de los fondos provistos por esta adjudicación se utilizará para emitir fondos de subvención para cabildear a favor o en contra del aborto. El receptor acepta que ninguno de los fondos proporcionados por esta adjudicación se utilizará para pagar la realización del aborto como un método de planificación familiar o para motivar o coaccionar a cualquier persona a practicar abortos.

[FIN DE LA DISPOSICIÓN]

PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS MINORITARIAS
Aplicable a todos

De acuerdo con la Orden Ejecutiva 12432, Desarrollo Empresarial de Empresas Minoritarias, USDOS alienta a las entidades no federales a utilizar empresas comerciales de minorías en el desempeño de la adjudicación. Al contratar cualquier suministro, servicio, investigación o construcción bajo la adjudicación, las entidades no federales deben hacer sus mejores esfuerzos para solicitar ofertas, propuestas o cotizaciones de empresas comerciales minoritarias.

Una empresa comercial minoritaria se define como una empresa que pertenece al menos en un 51 por ciento a una o más personas de minorías, o en el caso de una empresa pública, al menos el 51 por ciento de las acciones con derecho a voto es propiedad de una o más personas de minorías. Las operaciones comerciales diarias también son administradas por un propietario minoritario. Un individuo minoritario se define como un ciudadano estadounidense que ha sido objeto de prejuicios raciales o étnicos o de prejuicios culturales debido a su identidad como miembro de este grupo sin tener en cuenta sus cualidades individuales. Dichos grupos incluyen, pero no se limitan a: estadounidenses negros [africanos], hispanoamericanos, nativos americanos y estadounidenses de Asia y el Pacífico.

[FIN DE LA DISPOSICIÓN]

DIVULGACIONES OBLIGATORIAS (JULIO 2015)
Aplicable a todos

De conformidad con 2 CFR 200.113, la entidad no federal debe divulgar, de manera oportuna, por escrito a la Oficina del Inspector General (OIG) para el Departamento de Estado, con una copia al Oficial de Subvenciones competente, todas las violaciones de las leyes penales federales que involucra fraude, soborno o propinas ilegales que puedan afectar el laudo federal.

Los sub-beneficiarios deben divulgar, de manera oportuna, por escrito a la OIG y al destinatario principal (entidad de paso) todas las violaciones de la ley penal federal que involucren fraude, soborno o propinas ilegales que puedan afectar la adjudicación federal. No hacer revelaciones requeridas puede resultar en cualquiera de los recursos descritos en 2 CFR 200.338 "Remedios por Incumplimiento", incluida la suspensión o inhabilitación.

Las divulgaciones deben enviarse a:

U.S. Department of State
Office of Inspector General
P.O. Box 9778
Arlington, VA 22219
Teléfono: 1-800-409-9926 o 202-647-3320
Sitio web: https://oig.state.gov/hotline

El incumplimiento de las divulgaciones requeridas puede dar como resultado cualquiera de los recursos descritos en 2 CFR §200.338 Remedios por incumplimiento, incluida la suspensión o inhabilitación (Consulte 2 CFR 180, 2 CFR 780 y 31 U.S.C. 3321).

El concesionario debe incluir este requisito de divulgación obligatoria en todos los sub-adjudicaciones y contratos bajo esta adjudicación.

[FIN DE LA DISPOSICIÓN]

PROHIBICIÓN DE ASISTENCIA A LOS TRAFICANTES DE DROGAS (JUNIO 1999)

Aplicable a todos

a. USDOS y Partners se reservan el derecho de suspender la asistencia o tomar otras medidas apropiadas con respecto a cualquier participante aprobado por USDOS que haya sido declarado culpable de un delito de narcóticos o que haya estado involucrado en el tráfico de drogas como se define en 22 CFR 140 .

b. (1) Para cualquier préstamo de más de $1,000 realizado bajo este acuerdo, el concesionario debe insertar una cláusula en el contrato de préstamo que establezca que el préstamo está sujeto a cancelación inmediata, aceleración, retiro o reembolso por parte del beneficiario si el prestatario o una persona clave asociada con el prestatario ha sido condenado por un delito de narcóticos o que ha estado involucrado en el tráfico de drogas como se define en 22 CFR 140.

(2) Una vez que el USDOS notifique una determinación bajo la sección (1) y a opción de USDOS, el concesionario se compromete a cancelar, acelerar o retirar el préstamo inmediatamente, incluido el reembolso total del saldo pendiente. USDOS se reserva el derecho de que se devuelva el reembolso del préstamo a USDOS.

c. El concesionario acepta no desembolsar ni firmar documentos que comprometan al receptor a desembolsar los fondos a un receptor intermedio designado por el USDOS ("Subreceptor designado") hasta que el USDOS le notifique que: (i) cualquier revisión del Subreceptor designado del Gobierno de los Estados Unidos y sus individuos clave hayan sido completado; (ii) se han obtenido certificaciones relacionadas; y (iii) la asistencia al subreceptor designado ha sido aprobada. Designación significa que el subreceptor ha sido seleccionado unilateralmente por el USDOS como receptor intermedio. La aprobación de USDOS de un receptor intermedio, seleccionada por otra parte, o la selección conjunta por USDOS y otra parte no es una designación.

El concesionario debe insertar la siguiente cláusula, o su contenido, en su acuerdo con el subreceptor designado: *"El concesionario se reserva el derecho de rescindir este [Acuerdo / Contrato] o tomar otras medidas apropiadas si el [Subreceptor] o una persona clave asociada con el [Subreceptor] es encontrado culpable de un delito de narcóticos o ha estado involucrado en el tráfico de drogas como se define en 22 CFR 140. "*

[FIN DE LA DISPOSICIÓN]

VIAJES Y TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL (DICIEMBRE 2014)
Aplicable a todos cuando se prevé que los costos de viajes internacionales o transporte aéreo de carga serán financiados por USDOS. Esta disposición no es aplicable si el concesionario proporciona los costos de viajes internacionales con fondos privados como parte de un requisito de costo compartido o con ingresos del programa generados en virtud de esta adjudicación.

a. GASTOS DE VIAJE
Todos los costos de viaje deben cumplir con los principios de costo aplicables y deben ser consistentes con los que normalmente se permiten en circunstancias similares en las actividades

que no son financiadas por el USDOS. Los costos incurridos por empleados y oficiales para viajes, incluyendo tarifas aéreas, costos de alojamiento, otros gastos de subsistencia y gastos imprevistos, pueden considerarse razonables y permitidos solo en la medida en que dichos costos no excedan los cargos razonables normalmente permitidos por el concesionario en sus operaciones regulares como resultado de la política de viaje por escrito de la organización concesionaria y dentro de los límites establecidos por los principios de costo aplicables.

En ausencia de una política escrita razonable con respecto a los costos de viaje internacionales, la norma para determinar la razonabilidad del reembolso de los costos de viaje internacionales será el Reglamento Estandarizado (Civiles del Gobierno, Áreas Exteriores), publicado por el Departamento de Estado de EE. UU., en ocasiones modificado. Las normas estandarizadas más recientes sobre los costos de viajes internacionales se pueden obtener de GO. En el caso de que el costo de la tarifa aérea exceda la tarifa aérea comercial habitual (entrenador o equivalente) o la tarifa aérea de descuento comercial más baja, el concesionario debe documentar una de las excepciones permitidas de los principios de costos aplicables.

b. RESTRICCIONES DE LA LEY DE FLY AMERICA

(1) El concesionario debe usar los transportistas aéreos con bandera de los EE. UU. para todo el transporte aéreo internacional (incluidos los efectos personales) financiado por este premio de conformidad con la Ley Fly America y sus reglamentos de implementación en la medida en que el servicio esté disponible.

(2) En caso de que el concesionario seleccione un transportista que no sea un transportista aéreo con bandera estadounidense para el transporte aéreo internacional, para que los costos de dicho transporte aéreo internacional sean admisibles, el concesionario debe documentar dicho transporte de conformidad con esta disposición y mantener dicha documentación de conformidad con la Disposición estándar, "Contabilidad, Auditoría y Registros". La documentación debe utilizar uno de los siguientes motivos u otra excepción en virtud de la Ley Fly America:

i. El concesionario utiliza una compañía aérea con bandera de la Unión Europea (UE), que es una línea aérea que opera desde un país de la UE que ha firmado el acuerdo "Cielos Abiertos" entre EE. UU. Y la UE (http://www.state.gov/e/eb/rls /othr/ata/i/ic/170684.htm).

ii. Viaja hacia o desde uno de los siguientes países en una aerolínea de ese país cuando no esté vigente la tarifa de par de la ciudad para ese tramo (ver http://apps.fas.gsa.gov/citypairs/search/):

1. Australia en una aerolínea australiana,
2. Suiza en una aerolínea suiza, o
3. Japón en una aerolínea japonesa;

iii. Solo para un tramo particular de una ruta en la que ningún operador aéreo de bandera de los Estados Unidos proporciona servicio en esa ruta;

iv. Para un viaje de 3 horas o menos, el uso de un operador aéreo con bandera de EE. UU. Al menos duplica el tiempo de viaje;

v. Si el operador aéreo con bandera de EE. UU. ofrece un servicio directo, utilice la bandera de EE. UU.

vi. Air Carrier aumentaría el tiempo de viaje en más de 24 horas; o

vii. Si el operador aéreo con bandera de EE. UU. no ofrece servicio directo,
1. El uso del portaaviones con bandera de EE. UU. aumenta el número de cambios de aeronaves en 2 o más,
2. El uso del portaaviones con bandera de EE. UU. extiende el tiempo de viaje en 6 horas o más, o
3. El uso de operador aéreo con bandera de EE. UU requiere una escala en un intercambio en el exterior de 4 horas o más.

c. DEFINICIONES
Los términos utilizados en esta disposición tienen los siguientes significados:

1. "Costos de viaje" significa gastos de transporte, alojamiento, subsistencia (comidas e imprevistos) y gastos relacionados incurridos por empleados que están en estado de viaje en negocios oficiales del destinatario por cualquier viaje fuera del país en el que se encuentra la organización. Los "costos de viaje" no incluyen los gastos incurridos por empleados que no están en asuntos oficiales del destinatario, tales como viajes de descanso y recuperación ofrecidos como parte del paquete de beneficios del empleado que son consistentes con el personal del destinatario y las políticas y procedimientos de viaje.

2. "Transporte aéreo internacional" significa el transporte aéreo internacional por personas (y sus efectos personales) o el transporte de carga por aire entre un lugar en los Estados Unidos y un lugar fuera de él, o entre dos lugares, ambos fuera de los Estados Unidos.

3. "Aerolínea con bandera de los EE. UU." Significa una compañía aérea en la lista emitida por el Departamento de Transporte de EE. UU. En http://ostpxweb.dot.gov/aviation/certific/certlist.htm. El servicio de aerolínea con bandera de EE. UU. también incluye el servicio provisto bajo un acuerdo de código compartido con otra aerolínea cuando el boleto, o la documentación de un boleto electrónico, identifica el código de designación y el número de vuelo del transportista aéreo con bandera de EE. UU.

4. Para esta disposición, el término "Estados Unidos" incluye los cincuenta estados, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, las posesiones de los Estados Unidos y el Distrito de Columbia.

d. SUBSIDIOS Y CONTRATOS
Esta disposición debe incluirse en todos los sub-adjudicaciones y contratos bajo los cuales esta adjudicación financiará el transporte aéreo internacional.

[FIN DE LA DISPOSICIÓN]

COSTO COMPARTIDO (JUNIO 2012)
Aplicable a todos cuando el contrato / acuerdo proporcionará un Costo Compartido

a. Durante el período de esta adjudicación, el destinatario acuerda gastar una cantidad de fondos de fuentes del Gobierno no pertenecientes a los EE. UU. especificadas como Costo Compartido,

según lo estipulado en el presupuesto de la adjudicación. Cualquier restricción de costo compartido contenida en esta adjudicación tiene prioridad sobre los términos de esta disposición.

b. El costo compartido del beneficiario bajo esta adjudicación puede incluir los costos del proyecto incurridos por el receptor de sus propios fondos, o los costos del proyecto financiados con efectivo, servicios o bienes aportados o donados al receptor por otras fuentes del gobierno no pertenecientes a los EE. UU., incluidos los sub-beneficiarios. No todos los Costos Compartidos requieren desembolsos de efectivo por parte del destinatario; ejemplos son los cargos de depreciación y uso para edificios y equipos.

c. Las contribuciones de costo compartido del destinatario, tanto en efectivo como en especie, deben cumplir con todos los siguientes criterios:

1. Son verificables a partir de los registros del destinatario;
2. No se incluyen como contribuciones de participación en los costos para ningún otro programa asistido por el gobierno de los EE. UU. (USG);
3. Son necesarios y razonables para el cumplimiento adecuado y eficiente de los objetivos de este premio;
4. Son permitidos bajo la Disposición Estándar, "Costos Permitidos";
5. No son pagados por el Gobierno de los Estados Unidos bajo otra subvención o acuerdo (a menos que la subvención o el acuerdo esté autorizado para ser utilizado para el costo compartido); y
6. Están incluidos en el presupuesto aprobado.

d. Los requisitos de origen, nacionalidad y bienes restringidos en la Disposición estándar "Reglas de elegibilidad de USDOS para la adquisición de productos y servicios" no se aplican a los gastos de participación en los costos.

e. El valor de las contribuciones en especie del gobierno de los EE. UU. aplicadas a la participación en los costos se establecen mediante los siguientes procedimientos:

1. Los servicios de voluntariado deben ser una parte integral y necesaria de un programa aprobado. Las tarifas para los voluntarios deben ser consistentes con aquellos pagados por un trabajo similar en la organización del beneficiario, o consistentes con aquellos pagados por un trabajo similar en el mercado laboral en el que el concesionario compite. Los servicios de voluntariado proporcionados por otros deben valorarse según la tasa de pago habitual del empleado, sin incluir los gastos generales, siempre que estos servicios sean de la misma competencia para la cual el empleado está normalmente pagado. En cualquier caso, los beneficios complementarios pagados que sean razonables, permitidos y asignables se pueden incluir en la valoración.

2. El valor evaluado de los suministros y equipos donados debe ser razonable y no debe exceder el valor justo de mercado de la propiedad en el momento de la donación.

3. El valor de la propiedad donada debe determinarse de acuerdo con las políticas contables habituales del concesionario con las siguientes calificaciones:

i. Si el objetivo de esta adjudicación es ayudar al concesionario en la adquisición de equipos, edificios o terrenos, el valor total de la propiedad donada se puede reclamar como Costo Compartido.
ii. Si el objetivo de esta adjudicación es apoyar actividades que requieren el uso de equipos, edificios o terrenos, normalmente solo se pueden aplicar cargos por depreciación o uso para equipos y edificios. Sin embargo, el Oficial de Subvenciones (GO) puede aprobar el cobro del valor total del equipo u otros activos de capital y los cargos de alquiler justo por el terreno.
iii. El valor de las tierras y edificios donados no debe exceder el valor justo de mercado en el momento de la donación al concesionario según lo establecido por un tasador independiente.
iv. El valor del equipo donado no debe exceder el valor justo de mercado de los equipos de la misma edad y condición en el momento de la donación.
v. El valor del espacio donado no debe exceder el valor justo de alquiler de espacios e instalaciones comparables en un edificio de propiedad privada en la misma localidad, según lo determine una investigación de mercado adecuada.
vi. El valor del equipo prestado no debe exceder su valor justo de alquiler.

f. El concesionario debe proporcionar registros de respaldo para contribuciones en especie de terceros.

1. Los servicios de voluntariado deben estar documentados y, en la medida de lo posible, respaldados por los mismos métodos utilizados por el concesionario para sus empleados.
2. La base para determinar la valoración de servicios personales, materiales, equipos, edificios y terrenos debe estar documentada.

g. Si el concesionario gasta menos que el costo compartido acordado según lo especificado en esta adjudicación, el GO puede aplicar la diferencia para reducir la suma del financiamiento de USDOS para el siguiente período de financiamiento, requerir que el beneficiario reembolse la diferencia al USDOS cuando expire o finaliza este laudo, o reducir la cantidad de participación en los costos requeridos en virtud de la adjudicación.

h. En caso de que se rechacen los gastos de los fondos de adjudicación de USDOS, el concesionario puede sustituir los gastos efectuados con fondos proporcionados por el Gobierno no perteneciente a los Estados Unidos., siempre que sean elegibles de acuerdo con todas las disposiciones estándar de este premio.

[FIN DE LA DISPOSICIÓN]

ELEGIBILIDAD DE SUBRECIPIENTES DE ANTITRÁFICO (JUNIO 2012)
Aplicable a todos

El concesionario no debe proporcionar los fondos disponibles para llevar a cabo esta adjudicación a ninguna organización que no haya indicado en una solicitud de subvención, o en un acuerdo de subvención, o en ambos, que no promueve, apoya ni aboga por la legalización o práctica de la prostitución. Sin embargo, tal declaración no es necesaria si la organización del

subreceptor brinda servicios a las personas únicamente después de que ya no participen en las actividades que resultaron de la trata de víctimas. Si es necesario, la declaración de la organización del subreceptor puede ser verdadera en virtud de la falta de una política sobre el tema por parte de la organización.

[FIN DE LA DISPOSICIÓN]

PROHIBICIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE FONDOS CONTRA LA TRATA DE PERSONAS PARA PROMOVER, APOYAR O ABOGAR POR LA LEGALIZACIÓN O LA PRÁCTICA DE LA PROSTITUCIÓN (JUNIO DE 2012)
Aplicable a todos

Ninguno de los fondos disponibles bajo esta adjudicación se puede usar para promover, apoyar o abogar por la legalización o práctica de la prostitución. Sin embargo, esta prohibición no excluye la asistencia destinada a aliviar el sufrimiento o los riesgos para la salud de las víctimas mientras son víctimas de la trata o después de que se encuentren fuera de la situación que provocó el tráfico de esas víctimas.

[FIN DE LA DISPOSICIÓN]

DECLARACIÓN DE IMPLEMENTADORES DE ACTIVIDADES CONTRA LA TRATA DE PERSONAS POR FALTA DE APOYO A LA PROSTITUCIÓN (JUNIO DE 2012)
Aplicable a todos

"Formas graves de trata de personas" significa

> (1) tráfico sexual en el que un acto sexual comercial es inducido por la fuerza, el fraude o la coacción, o en el que la persona inducida a realizar tal acto no ha alcanzado los 18 años de edad; o
> (2) el reclutamiento, refugio, transporte, provisión u obtención de una persona para trabajo o servicios, mediante el uso de la fuerza, fraude o coacción con el propósito de someterse a la servidumbre involuntaria, peonaje, servidumbre por deudas o esclavitud.

Al aceptar esta adjudicación, el beneficiario declara que no promueve, apoya o aboga por la legalización o práctica de la prostitución. Esta declaración puede ser verdadera en virtud de la falta de una política con respecto a la cuestión por parte de la organización.

[FIN DE LA DISPOSICIÓN]

CERTIFICACIÓN CON RESPECTO AL CABILDEO
Aplicable para todas las organizaciones en los Estados Unidos

Según lo exige la Sección 1352, Título 31 del Código de los EE. UU. E implementado en 2 CFR Parte 418, para las personas que entran en una subvención o acuerdo cooperativo por encima de $100,000, el solicitante certifica, a su leal saber y entender, que:

1. No se han pagado ni se pagarán fondos federales asignados por o en nombre del abajo firmante a ninguna persona por influir o intentar influir en un funcionario o empleado de cualquier agencia, miembro del Congreso, funcionario o empleado del Congreso, o un empleado de un miembro del Congreso en relación con la adjudicación de cualquier contrato federal, la celebración de cualquier acuerdo federal de cooperación, la realización de cualquier préstamo federal, la celebración de cualquier acuerdo de cooperación, y la extensión, continuación, renovación, enmienda o modificación de cualquier contrato federal, concesión, préstamo o acuerdo de cooperación.

2. Si se han pagado o se pagarán fondos que no sean fondos federales asignados a cualquier persona para influenciar o intentar influir en un funcionario o empleado de cualquier agencia, un miembro del Congreso, un funcionario o empleado del Congreso, o un empleado de un miembro del Congreso en relación con este contrato federal, subvención, préstamo o acuerdo de cooperación, el abajo firmante deberá completar y presentar el Formulario estándar-LLL, "Divulgación de actividades de cabildeo", de acuerdo con sus instrucciones

3. El abajo firmante requerirá que el lenguaje de esta certificación se incluya en los documentos de adjudicación para todas las sub adjudicaciones en todos los niveles (incluidos los subcontratos, sub-subvenciones y contratos bajo subvenciones, préstamos y acuerdos de cooperación) y que todas las entidades no federales certificarán y divulgarán como corresponde. Esta certificación es una representación material de los hechos sobre los cuales se depositó la confianza cuando se entró en o se realizó esta transacción. La presentación de esta certificación es un requisito previo para realizar o celebrar esta transacción impuesta por la sección 1352, título 31 del Código de los Estados Unidos. Cualquier persona que no presente la certificación requerida estará sujeta a una multa civil de no menos de $10,000 y no más de $100,000 por cada falla.

[FIN DE LA DISPOSICIÓN]

NOTIFICACIÓN DE LA COMPENSACIÓN TOTAL DE LAS EJECUCIONES DE LA ENTIDAD NO FEDERAL
Aplicable para todos los Sub-adjudicadores

(1) Aplicabilidad y qué informar. A menos que la entidad no federal esté exenta como estipulado en las exenciones de este término de adjudicación, para cada entidad secundaria no federal de primer nivel bajo esta adjudicación, la entidad no federal informará los nombres y la compensación total de cada uno de los cinco ejecutivos más altamente compensados de la entidad no federal para la sub-entidad no federal del año fiscal anterior completado, si:

i. En el año fiscal anterior a la entidad no federal, la entidad no federal recibió:

a. 80 por ciento o más de sus ingresos brutos anuales de contratos de adquisiciones federales (y subcontratos) y asistencia financiera federal sujeta a la Ley de Transparencia, según se define en 2 CFR 170.320 (y sub adjudicaciones); y

b. $25,000,000 o más en ingresos brutos anuales de contratos de adquisiciones federales (y subcontratos), y asistencia financiera federal sujeta a la Ley de Transparencia (y sub adjudicaciones); y
c. El público no tiene acceso a información sobre la compensación de los ejecutivos a través de informes periódicos presentados en virtud de la sección 13 (a) o 15 (d) de la Ley de Bolsas de Valores de 1934 (15 USC 78m (a), 78o (d)) o sección 6104 del Código de Rentas Internas de 1986. (Para determinar si el público tiene acceso a la información de compensación, consulte las declaraciones de compensación total de la Comisión de Seguridad y Cambios de EE. UU. en http://www.sec.gov/answers/execomp.htm

[FIN DE LA DISPOSICIÓN]

PUBLICACIÓN PARA AUDIENCIAS PROFESIONALES
Aplicable a todos

Cualquier publicación o artículo resultante de la adjudicación debe reconocer el respaldo del Departamento de Estado e incluir una exención de endoso oficial de la siguiente manera: "Este [artículo] fue financiado [en parte] por una subvención del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Las opiniones, los hallazgos y las conclusiones que se establecen en este documento son de los autores [s] y no reflejan necesariamente los del Departamento de Estado de los Estados Unidos ". La entidad no federal debe garantizar que esta exención de responsabilidad se incluya en todos los folletos, volantes, carteles, vallas publicitarias u otras obras de arte gráficas que se produzcan según los términos de la adjudicación.

[FIN DE LA DISPOSICIÓN]

ESTRATEGIA DE MARCA Y MERCADOTECNIA
Aplicable a todos

El destinatario reconocerá los fondos del gobierno de los Estados Unidos para las actividades especificadas bajo este premio en el sitio del proyecto con un gráfico de la bandera de los EE. UU. acompañado de una de las dos frases siguientes según el nivel de financiación de la adjudicación
1) Totalmente financiado por la adjudicación: 'Regalo del Gobierno de los Estados Unidos'
2) Financiado parcialmente por la adjudicación: 'Financiamiento proporcionado por el Gobierno de los Estados Unidos'

Las exenciones de este requisito pueden ser admisibles, pero deben acordarse por escrito.

Todos los programas, proyectos, asistencia, actividades y comunicaciones públicas a públicos extranjeros, financiados total o parcialmente por el Departamento, deben estar marcados apropiadamente en el exterior con la bandera estadounidense estándar en un tamaño y prominencia igual o mayor a cualquier otro logotipo o identidad. El requisito no se aplica a las comunicaciones corporativas propias del Destinatario ni en los Estados Unidos.

El Receptor debe asegurarse de que toda la publicidad y los materiales promocionales hagan hincapié el patrocinio o la asociación con el gobierno de los EE. UU. o la Embajada de los EE. UU. El destinatario puede continuar utilizando logos o materiales del programa existentes; sin embargo, se debe usar una bandera U.S. rectangular estándar junto con tales logotipos.

La bandera de EE. UU. puede reemplazar o usarse junto con el sello del Departamento de Estado, el sello de la embajada de EE. UU. u otros logotipos del programa de DOS.

Las entidades secundarias no federales y los subsiguientes acuerdos de subcontratación de niveles están sujetos a los requisitos de marcado y la entidad no federal incluirá una disposición en el acuerdo de sub-entidad no federal que indique que la bandera U.S. estándar y rectangular es un requisito.

En caso de que la entidad no federal no cumpla con los requisitos de marcado establecidos en el acuerdo de asistencia aprobado, el Representante de oficiales de subvenciones y el Oficial de subvenciones deben iniciar acciones correctivas con la entidad no federal.

[FIN DE LA DISPOSICIÓN]

ENTRENAMIENTO Y CERTIFICACIÓN
Aplicable a todos los subcontratos financiados por la Oficina del USDOS por supervisar y combatir la trata de personas

Una organización que recibe fondos debe aceptar lo siguiente:

"Esta organización certifica que, en la medida de lo posible, personas o entidades proporcionar servicios legales, servicios sociales, servicios de salud u otra asistencia completó, o completará, capacitación en relación con la trata de personas ". El subcontrato deberá insertar esta disposición en todos los sub-acuerdos bajo este acuerdo. TVPA sec.107A (b) (1) (P.L.110-457).

[FIN DE LA DISPOSICIÓN]

EL DEPARTAMENTO DE ESTADO REQUISITO DE VETTING DEBAJO LA LEY LEAHY
Aplicable a todos los subcontratos financiados por la Oficina del USDOS por supervisar y combatir la trata de personas

Los fondos bajo este acuerdo están sujetos a la Sección 620M de la “Foreign Assistance Act 1961”, según una disposición titulada " Limitation on Assistance to Security Forces" (la "Ley Leahy"). La subsección (a) de esa disposición establece: “(a) En general. -No la asistencia se proporcionará de conformidad con esta Ley [la Ley de Asistencia Exterior] o las Armas, Ley de Control de Exportaciones a cualquier unidad de las fuerzas de seguridad de un país extranjero si el Secretario del Estado tiene información creíble de que tal unidad ha cometido una violación grave de derechos humanos ". En consecuencia, ninguno de los fondos de este acuerdo puede utilizarse para proporcionar capacitación u otra asistencia a

cualquier unidad o miembro de las fuerzas de seguridad de un extranjero país si el Departamento de Estado tiene información creíble que dicha unidad o individuo ha cometido una grave violación de los derechos humanos.

Al firmar este acuerdo, el subcontrato acepta ejercer la diligencia debida para garantizar cumplimiento de la disposición a Ley Leahy y la política del Departamento de Estado, y para cooperar con el Departamento de Estado en la implementación del requisito.

El Departamento de Estado implementa el requisito de Ley Leahy al investigar unidades o individuos propuestos para capacitación u otra asistencia para verificar si hay credibilidad información de una violación grave de los derechos humanos por parte de tales unidades o individuos.

Para facilitar la investigación del Departamento de Estado, el Beneficiario debe proporcionar lo siguiente información para los participantes propuestos al menos sesenta (60) días calendario antes de inicio de actividades de adjudicación. Esta información debe enviarse a la embajada de EE. UU. en el país donde se implementará el acuerdo para iniciar la investigación de antecedentes de Leahy procedimientos:

Información necesaria: nombre completo, fecha de nacimiento, país de nacimiento, país de ciudadanía, género, rango, título y afiliación organizacional. Incluya también la actividad y la fecha que la actividad se llevará a cabo, si la persona participará durante un período prolongado programa, tenga en cuenta el plazo. La información del participante debe presentarse en el formato adjunto.

Información requerida para el personal de las "fuerzas de seguridad": la información anterior es necesaria para cada miembro de una unidad de policía o militar extranjera (fuerzas de seguridad, ampliamente definidas) que participará en cualquier actividad bajo este premio. Esto incluye tanto civiles como militares empleados de las fuerzas de seguridad que participan en cualquier actividad financiada por este acuerdo, incluyendo capacitación, talleres o reuniones, conferencias u otras actividades.

El Destinatario debe colaborar con la embajada de EE. UU. Correspondiente caso por caso para determinar si el requisito de Leahy se aplica a actividades específicas o propuestas Participantes. Individuos que no son miembros de las fuerzas de seguridad pero que participan en actividades bajo el acuerdo (por ejemplo, políticos, académicos, etc.) generalmente no necesitan ser examinado.

Fecha límite de envío: cada candidato debe ser aprobado bajo el examen de Leahy de antemano de participación en actividades financiadas bajo este acuerdo. El proceso de investigación generalmente toma aproximadamente un mes, pero puede tomar más tiempo si hay una gran cantidad de candidatos o si surgen problemas. Por lo tanto, toda la información sobre los candidatos propuestos debe ser recibida por el embajada al menos sesenta (60) días antes del evento de capacitación u otra actividad.

El Receptor acepta que no incluirá a ningún candidato de las fuerzas de seguridad en el entrenamiento u otras actividades financiadas bajo este acuerdo hasta que el Departamento de Estado informe que el candidato ha aprobado la investigación de antecedentes de Leahy y está aprobado para participar.

[FIN DE LA DISPOSICIÓN]